ANNEXE « CLAUSES OBLIGATOIRES » · POLITIQUE D'EXTERNALISATION · LISTE DE CONTRÔLE

Liste des clauses contractuelles obligatoires

Version 0.9
Interne

Renseigné par Porteur du projet, vérifiée par le RCCI **Fréquence** Avant toute signature ou renouvellement

Conservé par RCCI (dossier du prestataire, avec le contrat signé)

PRESTATAIRE _____

CONTRAT (RÉFÉRENCE, DATE) _____

CRITICITÉ (ANNEXE « QUALIFICATION DES FONCTIONS ») _____

Indiquer pour chaque clause l'article du contrat qui la prévoit. Une clause absente d'un contrat aux conditions non négociables est analysée au titre de l'article 13 de la politique.

N°	Clause	Applicable	Article du contrat	Écart et mesure compensatoire
1	Description précise des services, lieux d'exécution et niveaux de service mesurables (disponibilité, délais, pénalités)	Toutes		
2	Confidentialité et secret professionnel, pendant et après le contrat	Toutes		
3	Protection des données personnelles : rôle de sous-traitant, instructions de la Société, localisation des données, transferts hors du Cameroun soumis à l'accord de la Société	Toutes si données personnelles		
4	Mesures de sécurité minimales (chiffrement, contrôle des accès, journalisation)	Toutes si accès aux données		
5	Notification à la Société de tout incident de sécurité ou de service significatif dans les 24 heures	Toutes		
6	Droit d'accès, d'information et d'audit, sur pièces et sur place, de la Société, de ses auditeurs et de la COSUMAF ; inopposabilité du secret à la COSUMAF	Critiques		
7	Sous-externalisation soumise à l'accord écrit préalable de la Société, avec les mêmes obligations imposées au sous-traitant	Critiques		
8	Plan de continuité du prestataire, tests réguliers et communication des résultats	Critiques		
9	Obligation d'informer la Société de tout changement affectant le service (sous-traitants, localisation, contrôle du capital, difficultés financières)	Critiques		
10	Rapports périodiques et indicateurs remis à la Société	Critiques		

PROJET

N°	Clause	Applicable	Article du contrat	Écart et mesure compensatoire
11	Résiliation par la Société en cas de manquement grave, de changement de contrôle du prestataire ou à la demande de la COSUMAF, sans pénalité dans ce dernier cas	Toutes		
12	Réversibilité : restitution complète des données dans un format exploitable, effacement certifié, assistance au transfert pendant une durée suffisante	Toutes		
13	Respect par le prestataire des lois applicables, dont la lutte contre le blanchiment et la corruption	Toutes		
14	Assurance de responsabilité du prestataire	Critiques		
15	Droit applicable et juridiction compétente ; de préférence droit OHADA ou camerounais	Toutes		

AVIS DU RCCI

☐ Contrat conforme ☐ Conforme sous réserve des mesures compensatoires indiquées ☐ Non conforme : renégociation nécessaire

OBSERVATIONS

DATE ET VISA

PROJET